

FairLinked - Allianz für digitale Fairness

Satzung vom 23.09.2025

§ 1 (Name und Sitz)

Der Verein führt den Namen "Fairlinked – Allianz für digitale Fairness".
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz "e.V".
Der Sitz des Vereins ist Greven, Deutschland.

§ 2 (Geschäftsjahr)

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 (Zweck des Vereins)

Der Verein ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmern sowie sonstigen Interessierten mit dem Ziel, die beruflichen, fachlichen und gesellschaftlichen Interessen im Bereich der fairen, transparenten und rechtskonformen Nutzung digitaler Plattformen zu fördern und zu vertreten. Der Verein verfolgt keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

- Vertretung der Mitgliederinteressen gegenüber Politik, Behörden, Institutionen und Plattformbetreibern
- Förderung des fachlichen Austauschs, der Vernetzung und Zusammenarbeit (Arbeitsgruppen, Fachkreise)
- Erarbeitung von Leitlinien, Standards und Stellungnahmen
- Durchführung von Veranstaltungen, Workshops und Tagungen
- Information der Öffentlichkeit über technische, rechtliche und gesellschaftliche Entwicklungen
-

§ 4 (Selbstlose Tätigkeit)

Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke; er dient der Förderung der gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder.

§ 5 (Mittelverwendung)

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§ 6 (Verbot von Begünstigungen)

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 7 (Erwerb der Mitgliedschaft)

Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder juristische Personen werden.

Es gibt ordentliche Mitglieder (Unternehmerinnen, Unternehmer, Firmen) sowie fördernde Mitglieder (natürliche oder juristische Personen, die die Ziele unterstützen, ohne aktiv mitzuwirken).

Der Aufnahmeantrag ist in Textform (§126b BGB) zu stellen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet.

§ 8 (Beendigung der Mitgliedschaft)

a) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen Person.

b) Der Austritt erfolgt durch Erklärung in Textform gegenüber einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Die Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden.

c) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere:

- ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten,
- die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten,
- Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr.

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand.

d) Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die in Textform binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist.

e) Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung.

§ 9 (Beiträge)

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge, die Beitragsarten (z. B. für ordentliche Mitglieder und Fördermitglieder) und deren Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung.

§ 10 (Organe des Vereins)

Organe des Vereins sind:

- die Mitgliederversammlung,
- der Vorstand.

§ 11 (Mitgliederversammlung)

a) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:

- Wahl und Abwahl des Vorstands,
- Entlastung des Vorstands,
- Entgegennahme der Berichte des Vorstandes,
- Wahl der Kassenprüfer/innen,
- Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit,
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung,
- Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins,
- Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen,
- weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben.

b) Im ersten Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.

c) Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies in Textform unter Angabe von Gründen verlangt.

d) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Textform unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Sie kann entsprechend § 32 BGB auch virtuell oder im Umlaufverfahren in Textform durchgeführt werden. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der Einladung folgenden Tag. Die Einladung gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn sie an die letzte dem Verein bekannte Anschrift oder E-Mail-Adresse gerichtet war.

e) Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem angesetzten Termin in Textform beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekanntzumachen.

f) Anträge über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Für die Mitgliederversammlung gilt außerdem:

- Sie ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig,
- sie wird von einem Vorstandsmitglied geleitet,
- zu Beginn ist ein Schriftführer zu wählen,

- jedes Mitglied hat eine Stimme; das Stimmrecht kann nur persönlich oder mit Vollmacht in Textform ausgeübt werden,
- bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen,
- Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder,
- Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht,
- über die Beschlüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist; das Protokoll kann in elektronischer Form erstellt und aufbewahrt werden.

§ 12 (Vorstand)

Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus mindestens einer Person (Vorsitzende/r) und kann durch weitere Vorstandsmitglieder, wie stellvertretende Vorsitzende oder Kassierer/in, ergänzt werden. Die genaue Anzahl der Vorstandsmitglieder bestimmt die Mitgliederversammlung.

Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jedes Vorstandsmitglied ist alleinvertretungsberechtigt.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von einem Jahr gewählt. Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.

§ 13 (Kassenprüfung)

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr eine/n Kassenprüfer/in. Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein. Wiederwahl ist zulässig.

§ 14 (Auflösung des Vereins)

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an die Mitglieder, sofern die Mitgliederversammlung nichts Abweichendes beschließt.

Greven, 23.09.2025

Diese Satzung wurde errichtet am 12.09.2025 und durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 23.09.2025 geändert.

Jan-Jakob Liebling, Vorsitzender (vertretungsberechtigt)